

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9204/2538

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

นาย อรุณ นิชชากร โดยนางขวัญใจ นิช
ชากร

โจทก์

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 164 เดิม, มาตรา 671

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 172 วรรคสอง

พ.ร.ฎ.จัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ.2517 มาตรา 21, มาตรา 22

โจทก์บรรยายฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาเช่าฉาง ตามฟ้องจากจำเลยเพื่อเก็บข้าวเปลือกของโจทก์ โดยจำเลยรับรองว่าจะเก็บรักษาข้าวเปลือกที่โจทก์นำมาเก็บไว้ในฉาง มิให้เปลี่ยนแปลงหรือผิดไปจากสภาพเดิม ถ้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น จำเลยจะต้องรับผิดชอบและยินยอมใช้ราคาข้าวเปลือกที่ผิดชนิดหรือขาดจำนวนไป ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ยกเว้นข้าวเปลือกที่ยุบตัวตามสภาพไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนข้าวทั้งหมดหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยจำเลยไม่ดูแลรักษาข้าวเปลือกของโจทก์ตามสัญญา เป็นเหตุให้ข้าวเปลือกในฉาง สูญหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระราคาข้าวเปลือกดังกล่าว เห็นว่า ฟ้องโจทก์แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้ว โจทก์บรรยายข้อเท็จจริงมาในฟ้อง โดยละเอียดพร้อมกับแนบสำเนาสัญญาเช่าฉาง เอกชนสำเนาบัญชีข้าวเปลือกและราคาข้าวมาท้ายฟ้องด้วยการที่โจทก์มิได้ระบุในฟ้องว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาหรือละเมิด

ก็ไม่ทำให้เป็นฟองเคลือบคลุม ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 คณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อการเกษตรมีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายทั่วไปเท่านั้น ส่วนการบริหารกิจการเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการโจทก์ การฟ้องคดีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกซึ่งผู้อำนวยการโจทก์เป็นตัวแทนของโจทก์ที่จะมีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ ตามสัญญาเช่าฉาง เอกชนนอกจากเป็นสัญญาเช่าทรัพย์สินแล้วยังมีข้อกำหนดให้จำเลยมีหน้าที่เก็บรักษาข้าวเปลือกและดูแลมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้าวเปลือกที่เก็บรักษาไว้ในฉาง ด้วย หากเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ราคาข้าวเปลือกที่ขาดจำนวนไปให้แก่โจทก์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาฝากทรัพย์สินรวมอยู่ในตัวด้วยฉะนั้นจำเลยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์สินซึ่งจะต้องคืนทรัพย์สินที่รับฝากไว้ให้แก่โจทก์ เมื่อทรัพย์สินที่รับฝากสูญหายไป จำเลยจึงต้องใช้ราคาทรัพย์สินที่รับฝากไว้แทนตัวทรัพย์สินการฟ้องให้ใช้ราคาทรัพย์สินในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวแก่การฝากทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 671 และไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะ จึงมีกำหนด 10 ปี ตามมาตรา 164 เดิม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การของ รัฐบาล พ.ศ. 2496 จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร พ.ศ. 2517 มีผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นผู้บริหารกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้อำนวยการเป็นตัวแทน โดยมี ร้อยตรีประจวบ บุรพรัตน์เป็นผู้อำนวยการ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2523 โจทก์ทำสัญญาเช่าฉาง กับจำเลย 1 ฉาง ตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสลอด อำเภอท่าม่วง จังหวัดลพบุรี เพื่อเป็นสถานที่เก็บรักษาข้าวเปลือกของโจทก์ มีกำหนดเวลา

12 เดือนนับแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2523 ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2524 จำเลยผู้ให้
เช่ารับรองว่าจะเก็บรักษาข้าวเปลือกตามชนิดจำนวน น้ำหนัก มิให้เปลี่ยนแปลงหรือ
ผิดไปจากสภาพเดิมถ้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้นจำเลยจะต้องรับผิดชอบและ
ยินยอมรับผิดชอบใช้ราคาข้าวเปลือกที่ผิดชนิดหรือขาดจำนวนไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ
ยกเว้นข้าวเปลือกที่ยุบตัวตามสภาพไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนข้าวทั้งหมดหรือ
เกิดจากเหตุสุดวิสัยต่อมาระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2523 ถึงวันที่ 21 มีนาคม
2523 โจทก์ส่งมอบข้าวเปลือกรวมทั้งสิ้น 1,425,635.20 กิโลกรัมคิดเป็นเงิน
4,196,786 บาท ฝากให้จำเลยเป็นผู้เก็บรักษาไว้ในฉาง ของจำเลย ต่อมาปลายปี
2524 โจทก์ตรวจพบว่าไม่มีข้าวเปลือกอยู่ในฉาง นั้นเลย จำเลยจึงต้องรับผิดชอบใช้ราคา
ข้าวเปลือกให้แก่โจทก์ตามสัญญา เมื่อหักการยุบตัวตามสภาพของข้าวเปลือกร้อยละ
2 ของจำนวนข้าวทั้งหมดออกแล้วจำเลยต้องจ่ายเงินค่าข้าวเปลือกให้แก่โจทก์
4,110,459.07 บาท แต่เนื่องจากจำเลยมีสิทธิได้ค่าเช่าฉาง งวดที่สองจาก
โจทก์ 68,750 บาท ค่าแรงกรรมกรขนข้าวเปลือกขึ้นฉาง 31,363.97 บาท หักภาษี ณ
ที่จ่ายออก 1,001.14 บาท แล้วเหลือเงินที่จำเลยมีสิทธิได้รับจากโจทก์ 99,112.83
บาท เมื่อหักกลบลบหนี้แล้ว จำเลยต้องชำระเงินให้แก่โจทก์ทั้งหมด 4,011,346.24
บาท โจทก์ทวงถามแล้ว จำเลยเพิกเฉย จำเลยต้องเสียดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง
ต่อปีให้แก่โจทก์ตามกฎหมาย นับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2528 จนถึงวันฟ้อง
อีก 1,786,971.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,798,318.07 บาท ขอให้บังคับจำเลย
ชำระเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของตน
เงิน 4,011,346.24 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์จะเป็นนิติบุคคลหรือไม่และร้อยละยี่สิบ
บุรพรัตน์ จะเป็นผู้อำนวยภาระโจทก์หรือไม่จำเลยไม่รับรองร้อยละยี่สิบ
อำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์โจทก์บรรยายฟ้องสับสนไม่อาจเข้าใจได้ว่าฟ้องในมูลเช่า
ทรัพย์หรือมูลละเมิด เป็นฟ้องเคลือบคลุม โจทก์เช่าฉาง จากจำเลยมีกำหนดเวลา 12

เดือน ตามฟ้องและชำระค่าเช่างวดแรกให้แก่จำเลยแล้วส่วนค่าเช่างวดที่สองโจทก์ไม่ได้ชำระให้แก่จำเลยตามกำหนด จำเลยได้บอกเลิกสัญญาเช่าแก่โจทก์ และให้โจทก์ขนย้ายข้าวเปลือกออกไป หลังจากบอกเลิกสัญญาแล้วจำเลยไม่มีหน้าที่รักษาข้าวเปลือกให้โจทก์อีกและโจทก์ไม่เคยแจ้งให้จำเลยทราบว่าข้าวเปลือกของโจทก์หายไป จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดชอบโจทก์หนึ่งโจทก์ไม่ได้ฟ้องคดีภายใน 1 ปี นับแต่วันที่รู้ข้าวเปลือกหายไปจากฉาง และภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงคดีของโจทก์ขาดอายุความฟ้องร้อง โจทก์จึงต้องชำระค่าเช่างวดที่สอง 68,750 บาท และค่าแรงกรรมกรขนข้าวเปลือกขึ้นฉาง อีก 31,367.97 บาท ให้แก่จำเลย ขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับโจทก์ชำระเงิน 100,113.97 บาท แก่จำเลยพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับตั้งแต่วันที่ฟ้องแย้งจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า จำเลยไม่เคยบอกเลิกสัญญาเช่าแก่โจทก์ จำเลยไม่เคยทวงถามค่าเช่าและค่าแรงกรรมกรจากโจทก์ทั้งเงินดังกล่าวโจทก์ได้หักกลบลบหนี้กับค่าข้าวเปลือกไปแล้วหลังจากสัญญาเช่าฉาง ครบกำหนดจำเลยไม่ได้ส่งมอบข้าวเปลือกให้แก่โจทก์ จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาข้าวเปลือกต่อไปจนกว่าจะส่งมอบให้แก่โจทก์ ฟ้องแย้งของจำเลยขาดอายุความแล้วขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 4,011,346.24 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 1 มีนาคม 2528 เป็นต้นไป จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ในเบื้องต้นว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าฉาง ตามฟ้องจากจำเลยเพื่อเก็บข้าวเปลือกของโจทก์ หลังจากทำสัญญาแล้ว โจทก์นำข้าวเปลือกมาเก็บไว้ในฉาง และชำระค่าเช่างวดแรกให้แก่จำเลยส่งนาเช่างวดที่สอง 68,750 บาท และค่าแรงกรรมกรขนข้าวเปลือกขึ้นฉาง อีก 31,363.97 บาท ยังไม่ได้ชำระให้แก่จำเลยคดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลย ว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ จำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ราคาข้าวเปลือกให้แก่โจทก์หรือไม่และฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ปัญหาว่าฟ้องโจทก์เคลือบคลุมหรือไม่ จำเลยให้การว่า โจทก์บรรยายฟ้องวกวนจนทำให้จำเลยไม่อาจเข้าใจได้ว่าโจทก์ฟ้องในมูลเช่าทรัพย์หรือมูลละเมิดจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุมในข้อนี้โจทก์บรรยายฟ้องว่าโจทก์ทำสัญญาเช่าฉาง ตามฟ้องจากจำเลยเพื่อเก็บข้าวเปลือกของโจทก์ โดยจำเลยรับรองว่าจะเก็บรักษาข้าวเปลือกที่โจทก์นำมาเก็บไว้ในฉาง มิให้เปลี่ยนแปลงหรือผิดไปจากสภาพเดิมถ้าเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้นจำเลยจะต้องรับผิดชอบและยินยอมใช้ราคาข้าวเปลือกที่ผิดชนิดหรือขาดจำนวนไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ยกเว้นข้าวเปลือกที่ยุบตัวตามสภาพไม่เกินร้อยละ 2 ของจำนวนข้าวทั้งหมดหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยจำเลยไม่ดูแลรักษาข้าวเปลือกของโจทก์ตามสัญญาเป็นเหตุให้ข้าวเปลือกในฉาง สูญหาย ขอให้บังคับจำเลยชำระราคาข้าวเปลือกดังกล่าว เห็นว่าฟ้องโจทก์แสดงโดยแจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาของโจทก์และคำขอบังคับ ทั้งข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 172 วรรคสองแล้ว โจทก์บรรยายข้อเท็จจริงมาในฟ้องโดยละเอียดพร้อมกับแนบสำเนาสัญญาเช่าฉาง เอกชนสำเนาบัญชีข้าวเปลือกและราคาข้าวมาท้ายฟ้องด้วยการที่โจทก์มิได้ระบุในฟ้องว่าเป็นเรื่องผิดสัญญาหรือละเมิดก็ไม่ทำให้เป็นฟ้องเคลือบคลุมแต่อย่างใด

ปัญหาว่าโจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้หรือไม่ จำเลยฎีกาว่าคณะกรรมการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเป็นผู้แทนโจทก์ผู้อำนวยความสะดวกเป็นเพียงกรรมกรผู้หนึ่งมีอำนาจ

หน้าที่ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรพ.ศ. 2517 มาตรา 20, 21 และ 22 ซึ่งไม่ได้ระบุให้เป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องนั้นเห็นว่า ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรพ.ศ. 2517 มาตรา 20 บัญญัติว่า "ผู้อำนวยการเป็นผู้บริหารกิจการของ อ.ต.ก. ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับระเบียบ และนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด" และมาตรา 22 บัญญัติว่า "ในกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกให้ผู้ผู้อำนวยการเป็นตัวแทนของ อ.ต.ก. เพื่อการนี้ผู้อำนวยการจะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นกระทำการแทนตนเฉพาะในกิจการใดก็ได้แต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนดไว้"จากบทกฎหมายดังกล่าวมาแสดงว่าคณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ในการวางนโยบายทั่วไปเท่านั้นส่วนการบริหารกิจการเป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ผู้อำนวยการโจทก์ การฟ้องคดีเป็นกิจการที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกซึ่งผู้อำนวยการโจทก์เป็นตัวแทนของโจทก์ เมื่อได้ความว่าร้อยตรีประจวบ บุรพรัตน์เป็นผู้ผู้อำนวยการโจทก์ตามสำเนาคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เอกสารหมายเลข 2 ร้อยตรีประจวบผู้ผู้อำนวยการโจทก์จึงเป็นผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนโจทก์ได้ โจทก์มีอำนาจฟ้องคดีนี้

ปัญหาว่าจำเลยจะต้องรับผิดชอบใช้ราคาข้าวเปลือกให้แก่โจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ข้าวเปลือกของโจทก์ในฉาง ซึ่งอยู่ในความดูแลของจำเลยได้สูญหายไปเพราะความผิดของจำเลยจำเลยจึงเป็นผู้ผิดสัญญา ต้องรับผิดชอบใช้ราคาข้าวเปลือกให้แก่โจทก์ตามฟ้อง

ปัญหาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ จำเลยฎีกาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 671 และว่าเป็นสัญญาเช่าทรัพย์ เมื่อโจทก์เห็นว่าจำเลยผู้ให้เช่าผิดสัญญาทำให้โจทก์เสียหายจะให้จำเลยใช้ค่าเสียหายก็ต้องใช้สิทธิเรียกร้องภายใน 5 ปี นับแต่วันที่สัญญาเช่าสิ้นสุดลงคดีโจทก์จึงขาดอายุความ เห็นว่า ตามสัญญาเช่าฉางเอกชน เอกสารหมายเลข 6 นอกจากเป็นสัญญาเช่า

ทรัพย์แล้วยังมีข้อกำหนดให้จำเลยมีหน้าที่เก็บรักษาข้าวเปลือกและดูแลมิให้เกิดความเสียหายแก่ข้าวเปลือกที่เก็บรักษาไว้ในฉาง ด้วยหากเกิดความเสียหายหรือสูญหายขึ้น จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ราคาข้าวเปลือกที่ขาดจำนวนไปให้แก่โจทก์ซึ่งมีลักษณะเป็นสัญญาฝากทรัพย์รวมอยู่ในตัวด้วย ฉะนั้นจำเลยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์ซึ่งจะต้องคืนทรัพย์ที่รับฝากไว้ให้แก่โจทก์เมื่อทรัพย์ที่รับฝากสูญหายไป จำเลยจึงต้องใช้ราคาทรัพย์ที่รับฝากไว้แทนตัวทรัพย์การฟ้องให้ใช้ราคาทรัพย์ในกรณีเช่นนี้ไม่ใช่เรียกค่าสินไหมทดแทนเกี่ยวแก่การฝากทรัพย์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 671 และไม่มีกฎหมายบัญญัติเรื่องอายุความไว้โดยเฉพาะจึงมีกำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 เดิมคดีโจทก์ไม่ขาดอายุความดังที่จำเลยฎีกา

ส่วนฎีกาของจำเลยเกี่ยวกับฟ้องแย้งที่ขอให้โจทก์ชำระค่าเช่าฉาง งวดที่สอง และค่าแรงกรรมกรนั้น เห็นว่าจำเลยฟ้องแย้งขอให้บังคับโจทก์ชำระค่าเช่าฉาง งวดที่สอง 68,750 บาท และค่าแรงกรรมกรอีก 31,363.97 บาทรวมเป็นเงิน 100,113.97 บาท แก่จำเลย จึงเป็นคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาทต้องห้ามมิให้ฎีกาในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้

พิพากษายืน

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ